昭平镇马圣村“10•2”一般车辆伤害事故调查报告

来源：昭平县应急管理局　　发布时间：2026-10-19 11:10

【字体：大 中 小】

2026年9月30日经县人民政府同意批复，现将昭平镇马圣村“10·2”一般车辆伤害事故调查报告公布，报告内容如下：

2026年5月11日昭平县应急管理局接到来信人反映，2025年10月2日在位于昭平县昭平镇马圣村石峡小学对面山上的林地（昭平镇马圣村8
小班），发生一起钩机作业不慎翻落下山致司机一人死亡的事故，直接经济损失约11万元。

经县政府办公室批准，成立了由副县长任组长，县政府办公室、县林业局、县公安局、县应急管理局、县行政审批局、县人社局、昭平镇人
单位有关人员为成员的昭平县昭平镇马圣村“10·2”一般事故调查组，并邀请昭平县纪委监委和县人民检察院介入事故调查。事故调查组按照科
依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，针对事故原因
的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）作业区域林木采伐许可情况

2025年5月9日，申请人黄某书提交个人林木采伐申请审批表，采伐地点位于昭平镇马圣村8林班334.2小班，采伐范围东至冲沟、南至半塝
塝、北至半塝，面积为0.75公顷，计划采伐方式为皆伐。2025年5月9日昭平县富罗林场林业调查规划设计队出具“设计符合《规程》要求，可作
依据”意见。2025年5月22日昭平县昭平镇农业服务中心作出“经核实，该伐区属商品林，同意按设计采伐，转上级审批”意见。2025年5月22日
平镇人民政府作出“同意伐区按设计采伐”意见。

林木采伐许可证情况：桂NO02528118，编号45112101250522153，昭平县昭平镇采字〔2025〕1173号，申请人：黄某书，采伐地点昭
村8林班334.2小班；采伐四至：东冲沟、南半塝、西半塝、北半塝；采伐面积：0.75公顷；采伐期限：2025年5月22日至2025年12月31日；发
2025年5月22日，发证机关：昭平县昭平镇人民政府。

（二）林地权属情况

根据《昭平县昭平镇马圣村8林班2025年伐区调查设计说明书》（2025年084号）和《林木采伐许可证》（编号：45112101250522153）
马圣村8林班334.2小班土地权属为集体，实际林木权属人为黄某书。

（三）开设防火带活动及野外用火作业证办理情况

开设防火带为办理《森林防火期内在森林防火区野外用火活动许可证》的受理条件之一，由炼山组织者（申请人）组织实施，无需审批。依
数字政务一体化平台昭平县行政审批局公开的森林防火区野外用火活动审批事项，个人造林炼山的，可向县行政审批局申请《森林防火期内在森林
外用火活动许可证》，并提供森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批申请表、申请人身份证、权属证明、用火区域近、远景照片等四份申请
中森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批申请表示例样表中包含“已铲修防火线”内容，说明开设防火带是申请的前置条件内容，应当由申
好防火线后报属地政府，乡镇工作人员现场检查核验用火申请条件合格并签字确认，再向县行政审批局申请办理《森林防火期内在森林防火区野外
许可证》。

根据函询县行政审批局，2025年5月2日至2025年10月2日，该局未收到昭平镇马圣村8林班334.2小班野外用火活动审批申请材料。

（四）事故钩机情况

徐工牌钩机，所有人为朱某朝。

（五）合同情况

2025年8月底，黄某书和朱某朝双方口头约定，朱某朝为黄某书位于马圣村石峡小学对面的林地（事故发生地）修整山路、夹木和开设炼山
朱某朝自备钩机并亲自实施作业，工钱由黄某书按照市场价150元/小时支付给朱某朝。

（六）有关人员情况

1.黄某书，男，公民身份号码：45242********0018，住址：广西昭平县昭平镇马圣村，事故林地修整山路、夹木和开设炼山防火线作业发

2.朱某朝，男，公民身份号码：452424********0013，住址：广西昭平县昭平镇龙坪村，事故林地修整山路、夹木和开设炼山防火线作业人
钩机所有人及驾驶员，持挖掘机技能培训操作证，证件名称：住房和城乡建设领域岗位技能培训操作证，岗位名称：挖掘机操作，岗位等级：高级
号：AJP2403020556，有效期6年，发证机构：上海安鉴培人才服务中心，发证日期：2024年3月2日。

（七）部门履职情况

根据函询县行政审批局，事故地块开展开路、开设防火带等山地作业所涉及的施工许可、项目审批或备案文件不属于县行政审批局行政许可
畴。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月2日，朱某朝按照事前与黄某书口头约定，独自一人来到黄某书位于马圣村石峡小
山头已经完成采伐的林地（马圣村8林班334.2小班）驾驶钩机开设炼山防火线。13时20分许，在昭
工作的黄某书电话联系朱某朝询问何时开始开设防火线，朱某朝回复此时已经在开设防火线并完成
分的工作。20时30分许，朱某朝朋友陆永电话联系黄某书告知朱某朝未归家，让黄某书上山查看情
后黄某书进山寻找朱某朝。21时许，黄某书驾驶摩托车沿着上山道路行驶到约二公里处，发现朱某
的钩机翻倒坠下山沟约二十米处，朱某朝躺在距离钩机五六米远的位置。

（二）事故救援情况

黄某书上前查看朱某朝情况，发现朱某朝身体已经发冷，没有体温和呼吸后。黄某书立刻电话联系陆某通知朱某朝亲属来现场，随后陆某、
叔、朱某朝的弟弟来到现场，现场四人合力将朱某朝从山沟抬到路边，朱某朝亲叔驾驶皮卡车将朱某朝载回家中，黄某书自行驾驶摩托车下山。后
弟弟在家报警，10月3日凌晨3时许，昭平县公安局城厢派出所通知黄某书到所里接受调查询问。通过走访调查和现场勘察，公安机关初步判断排
能，家属对此无异议。

三、事故造成的人员伤亡

经调查核实，该事故造成1人死亡。死者信息：

朱某朝，男，公民身份号码：452424********0013，住址：广西昭平县昭平镇龙坪村，事故林地修整山路、夹木和开设炼山防火线的作业
故钩机所有人及驾驶员。

四、事故类别：车辆伤害

五、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因

1.黄某书，事故林地修整山路、夹木和开设炼山防火线作业发起人，与朱某朝口头约定昭平县昭平镇马圣村8林班334.2小班的开设防火线作
定双方安全管理责任。2025年10月2日朱某朝在昭平县昭平镇马圣村8林班334.2小班开设炼山防火线作业时，未到现场监督，未交代朱某朝安
项，未为其配备安全防护用品，对事故的发生负有责任。

2.朱某朝，事故林地修整山路、夹木和开设炼山防火线作业的作业人员，个人安全意识淡薄，对作业现场安全风险判断不足，导致驾驶钩机
生翻坠死亡，对事故的发生负有责任。鉴于其死亡，不再追究责任。

（二）事故性质

结合调查取证材料分析，经调查组认定，本次事故涉事方均为自然人，不符合《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领
生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交
民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定”之规定的适用主体范围，故该起事故不属于《中华人民共和国安全生产
的生产安全事故。

六、事故处理建议

建议事故当事人双方协商处理善后赔偿事宜、妥善处理，或依法通过诉讼等法律途径解决民事赔偿纠纷。

七、事故防范和整改措施

（一）规范个人作业管理，在实施林区作业时应当约定双方安全责任，开展安全交底和安全告知，确保作业安全有序开展。

（二）压实属地与行业监管责任，乡镇政府、林业部门要加强林区作业安全提示，加大林区巡查和风险警示。

（三）加强宣传引导与应急处置，普及林区作业安全知识与法律风险，从源头防范事故。